

刑法
No.12

共通問題 H25-1

(配点: 2)

月 日

月 日

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 法人事業主は、その従業者が法人の業務に関して行った犯罪行為について、両罰規定が定められている場合には、選任監督上の過失がなくても刑事責任を負う。
2. 法人事業主を両罰規定により処罰するためには、現実に犯罪行為を行った従業者も処罰されなければならない。
3. 法人事業主が処罰される場合には、その代表者も処罰される。
4. 刑法各則に規定された行為の主体には、法人は含まれない。
5. 刑法各則に規定された行為の客体には、法人は含まれない。

Na12	法人	正答率
共通H25-1	正解	41%

1 誤っている ★

最判昭 40.3.26 (百選 I 3 事件)。判例は、法人事業主に選任監督上の過失が必要であるとしている。その理由として、判例は、「事業主が人である場合の両罰規定については、その代理人、使用人その他の従業者の違反行為に対し、事業主に右行為者らの選任、監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽さなかつた過失の存在を推定したものであつて、事業主において右に関する注意を尽したことの証明がなされない限り、事業主もまた刑責を免れ得ないとする法意と解するを相当とすることは、すでに当裁判所屢次の判例……の説示するところであり、右法意は、本件のように事業主が法人(株式会社)で、行為者が、その代表者でない、従業者である場合にも、当然推及されるべきである」ということを挙げている。したがって、本記述は、選任監督上の過失がないときは刑事責任を負わないとすべきところ、選任監督上の過失がなくても刑事責任を負うとしている点で、誤っている。

2 誤っている

両罰規定とは、従業者の違法行為について、当該従業者(行為者)本人を処罰するとともに、その業務主である法人又は自然人も併せて処罰する規定をいう。これに対し、従業者を罰しないで、業務主のみを処罰する規定を代罰規定又は転嫁罰規定という。もっとも、両罰規定を適用するためには、従業者の犯罪行為が構成要件に該当する違法な行為であれば足り、従業者が責任無能力者であり責任が阻却される場合や従業者に処罰阻却事由が存在することは、業務主の責任に影響しない。したがって、本記述は、現実犯罪行為を行った従業者が処罰される必要はないとすべきところ、従業者も処罰されなければならないとしている点で、誤っている。

3 誤っている

特別刑法上の法人処罰規定としては、両罰規定や三罰規定がある。両罰規定とは、上記2の説明のとおりである。他方、三罰規定とは、法人の従業者、法人及びその代表者・中間管理者等をも処罰する旨の規定をいう。よって、法人を処罰する場合、両罰規定によつた場合には、その代表者は処罰されない。したがって、本記述は、法人事業主が処罰される場合、必ずその代表者も処罰されるわけではないとすべきところ、代表者も処罰されるとしている点で、誤っている。

4 正しい

判例は、大審院以来一貫して、法人の犯罪能力すなわち犯罪構成要件の行為主体に法人が含まれるのかという点について、これを認めていない(大判明 36.7.3)。

5 誤っている

最決昭 58.11.1 (百選 II 22 事件)。行為の客体とは、構成要件的行為の向けられる対象としての法人又は物をいう。そして、231 条は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1 年以下の拘禁刑若しくは 30 万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定するところ、判例は、侮辱罪の行為の客体たる「人」には法人も含まれるとしている。したがって、本記述は、刑法各則に規定された行為の客体には、法人も含まれることがあるとすべきところ、含まれないとしている点で、誤っている。